

0007911-85.2014.8.26.0127

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Parmezan Annibal

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALLAN DIAS DO NASCIMENTO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA PARMEZAN ANNIBAL

Vistos.

ALLAN DIAS DO NASCIMENTO foi condenado a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicialmente fechado e o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa fixados ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0007911-85.2014.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0007911-85.2014.8.26.0127

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALLAN DIAS DO NASCIMENTO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA PARMEZAN ANNIBAL

Vistos.

ALLAN DIAS DO NASCIMENTO foi condenado a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicialmente fechado e o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa fixados no mínimo legal e como incurso no art. 33, "caput" e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006. WAGNER DOS SANTOS LAURENTINO também condenado à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado e o pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa fixados no mínimo legal e como incurso no art. 33, "caput" e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006..

Irresignados recorreram à Superior Instância.

Por acórdão datado de 11/05/2016, foi dado parcial provimento aos reclamos para absolver os acusados do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006 e reduzir a pena de WAGNER para 05 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado e o pagamento de 500 dias-multa. E a pena de ALLAN para 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado e o pagamento de 416 dias-multa. (fls. 216/226).

O v. Acórdão transitou em julgado para o Ministério Público em 28/06/2016 (fls. 228) e em 19/07/2016 para o(s) réus (fls. 238).

Guias de execução averbadas.

Resta a execução da multa.

DECIDO.

O Art. 51 do Código penal estabelece: " Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição (Redação dada pela Lei 13.964/2019).

Por sua vez, o Art. 174 do CTN define: " A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva."

Considerando que da data do trânsito em julgado para a acusação até o presente momento transcorreu lapso temporal de mais de 05 anos, acolho o parecer ministerial e declaro EXTINTA A PENA DE MULTA imposta na sentença a WAGNER DOS SANTOS LAURENTINO e ALLAN DIAS DO NASCIMENTO, pela prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal e 174, caput, do CTN.

Feitas as anotações e comunicações pertinentes, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Sem custas a executar.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública

P.I.C.

de Carapicuíba, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA